

일련번호	특정감사 2024-002호
수령자	한국청소년상담복지개발원

경 고

○ 제 목 : 휴직기간 중 해외여행 등 휴직의 목적외 사용

○ 처분 내용

- 한국청소년상담복지개발원 인사규정(제43조)에 의거, 가족돌봄 휴직 등 휴직자는 휴직의 목적외 사용을 금하며, “휴직의 목적 외 사용시는 복직을 명할 수 있다” 라고 규정되어 있다.
- 귀하는 2023.4.28. 당시 [] 직원으로부터 이집트 동행 여행을 제안받고 이를 수락한 후 2023.9.21. TV 홈쇼핑을 통해 판매되는 이집트 패키지 여행상품을 상담복지연구부 직원과 함께 구매 계약하고 2024.1.16.-1.25간 10일 동안 UAE 두바이, 이집트 관광 등 해외여행을 하였다.
- ‘23.4.28 타 부서 직원과 함께 이집트 여행을 합의하고 계획적으로 해외여행을 준비하면서 ‘23.8.30 父 위암진단으로 간호필요, 母 고령 및 남동생 비동거로 父 간호 어려움 등을 이유로 ‘23.8.30 가족돌봄휴직을 신청(휴직명령 2023.8.30.)하고 약 21일 후 이집트 패키지 해외여행 상품을 구매하였고, 휴직 기간 중 ‘24.1.16부터 9박 10일간 타 직원과 함께 해외여행을 하였다.
- 귀하는 부모의 질병 간호 및 父(위암, 황변변성, 신장낭종), 母(척추전방전위증)의 중증으로 인한 병원진료에 따라 직장생활과 부모 질병 간호를 병행하는 것은 무리라고 판단하여 빠르게 휴직 절차를 진행하였고
 휴직기간 중 母의 뇌경색, 뇌동맥류가 추가 발생하여 재직 시 보다 더 많이 간호에 집중하고 있으며, 가족돌봄 휴직과 해외여행 준비는 별개로 진행되었고, 충분한 잔여 연가가 남아 있어 휴직기간을 이용하여 해외여행을 가지 않아도 되는 상황이라고 주장하고 있다.
- 그러나 귀하의 주장대로 父의 위암으로 인한 간병과 진료, 모의 질병 및 고령으로 인한 간호 어려움 등 위중한 상황에 따라 급하게 서둘러 ‘23.8.30 휴직을 신청하였다면 약 21일 이후 TV 홈쇼핑 이집트 해외여행상품 구매를 하지 않는 것이 순리라고 판단되며
- 또한 해외여행 준비중 갑작스레 부모 질병 간호 등 위중한 상황에 따라 휴직을 신청하였다면 설령 해외여행 상품을 계약하였더라도 이를 취소하고 간병과 진료에 매진, 가족돌봄 휴직의 목적을 다하여야 하는 것이 마땅하고 통상의 진리라고 사료된다.
- 특히 엄중한 부모 질병과 간호 상황을 감안시 10일 기간 동안의 해외여행은 간병에 지쳐 2~3일 간의 일시 휴식을 위한 해외여행이라는 통상적 수급 범위에서도 벗어난다고 보며, 충분한 연가 일수가 남아 있음을 감안시 충실히 간병 후 가족돌봄 휴직의 목적을 종료하고 그 이후에 이집트, 두바이 해외여행을 가지 못하는 충분한 이유도 없다고 판단된다.
- 따라서 귀하의 감사 질문서에 대한 답변과 주장은 가족돌봄 휴직의 목적대로 사용에 대한 충분한 논리적 타당성과 상당성이 결여되어 가족돌봄 휴직 기간중 두바이, 이집트 해외여행은 휴직의 목적외 사용으로 인정된다.

일련번호	특정감사 2024-002호
수령자	한국청소년상담복지개발원

○ 조치 사항

- 인사규정 제43조 제3항에 의거, 복직 인사명령 조치
- 또한 휴직의 목적외 사용 등 인사규정 위반에 따라 기관장 경고(서면) 조치

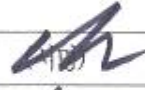
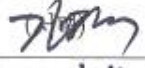
2024. 7. 11.

한국청소년상담복지개발원 감사실장 이석희





외부전문가 감사인

소속/직책	법무법인 우리동	변호사	성명	박상훈	
소속/직책	관공인사노무권성팀	공인노무사	성명	김민재	
소속/직책	신우회계법인	회계사	성명	오강석	